

[별지 제4호 서식] 우선심판신청서<개정 2006.4.12., 2009.10.1., 2015.10.16., 2020.1.10., 2021.12.3., 2023.7.1., 2023.11.1., 2025.7.21., 2026.6.29..>

[서류명] **우선심판신청서**

[심판번호]

[제출인]

[성명(명칭)]

[특허고객번호]

[사건과의 관계]

[대리인]

[성명(명칭)]

[대리인번호]

([지정된 변리사])

([포괄위임등록번호])

[신청사유]

- ☐ 발명(고안)의 명칭만 정정하는 정정심판
- ☐ 국민경제상 긴급한 처리가 필요한 사건 및 군수품 등 전쟁수행에 필요한 심판
- ☐ 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력에 중요한 첨단기술과 관련된 출원으로서 지식 재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청기간을 정하여 공고하는 출원(으로서 우선심사 결정된 출원의 거절결정)에 대한 거절결정불복심판
- ☐ 약사법 제50조의2 또는 제50조의3에 따라 특허목록에 등재된 특허권에 대한 심판
- ☐ 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」에 따른 선정 또는 확인을 받은 기업의 권리범위확인심판 또는 무효심판
- ☐ 특허·실용신안·디자인·상표 일괄심사된 출원에 대한 거절결정불복심판
- ☐ 4차 산업혁명 관련 신평특허분류를 부여한 특허·실용신안등록출원에 대한 무효심판 또는 권리범위확인심판
- ☐ 「중소기업창업지원법」 또는 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」에 따른 정부지원 사업 수혜기업의 심판
- ☐ 무권리자 특허에 대한 무효심판
- ☐ 중소기업과 대기업 간의 당사자계 심판
- ☐ 규제샌드박스 정책과 관련된 심판
- ☐ 심판장이 산업재산권분쟁조정위원회 회부 후 조정 결렬된 사건

[증거방법](별지사용 가능)

[취지]위와 같이 우선심판을 신청합니다.

제출인(대리인)

(인)

[첨부서류] 1. 우선심판 대상임을 증명하는 서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

※ 기재요령

[첨부서류]1. 우선심판 대상임을 증명하는 서류 1통

- 신청사유가 “「중소기업창업지원법」 또는 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」에 따른 수혜기업”인 경우에는, 「중소기업창업지원법」 제10조제3항에 따라 정부로부터 자금을 투자·출연·보조·융자 지원을 받음을 증명하거나, 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제11조, 제12조, 제15조에 따라 기술개발지원 또는 아이디어의 사업화 지원, 금융지원을 받음을 증명하는 서류를 제출해야 함
- 신청사유가 “중소기업과 대기업 간의 당사자계 심판”인 경우, 우선심판신청 당사자가 중소기업임을 증명하는 서류를 제출해야 함(심판청구시 증빙서류 원용 가능)
- 신청사유가 “규제샌드박스 정책과 관련된 심판”인 경우, 규제샌드박스 신청과 심판 사건이 관련되어 있음을 증명하는 서류를 제출해야 함(규제 샌드박스 신청확인서 제출)